

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5020184-43.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JOSE EDEILDO FEITOSA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

MEDIDA DE URGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. APOSENTADORIA. CARDIOPATIA. PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5020184-43.2025.4.02.5101

510015629816 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5020184-43.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: JOSE EDEILDO FEITOSA

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de Medida de Urgência interposta pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

*" (...)03. Trata-se de pedido de **tutela de urgência** para que seja suspensa a retenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria da parte autora, sob argumento de fazer juz à isenção do tributo, por se tratar de portador de cardiopatia grave.*

03.1 O deferimento da tutela de urgência reclama o preenchimento das condições do art. 300 e seus parágrafos, do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

03.2 A redação legal é esclarecedora no sentido de que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) são requisitos cumulativos, a serem aferidos pelo magistrado no caso concreto.

03.3 Os documentos apresentados com a exordial indicam que o autor seja portador de cardiopatia. No entanto, em sede de cognição sumária, não é possível aferir a gravidade da moléstia, de modo que se torna necessária dilação probatória.

03.4 Em relação ao perigo de dano ou ao risco de resultado útil do processo, a situação que se apresenta revela, ao contrário do que sustenta a parte autora, a ausência de necessidade de provimento jurisdicional em sede de tutela provisória, sendo certo que não há nos autos elementos probatórios que demonstrem a imprescindibilidade dos valores descontados para o custeio de seu sustento.

*03.5 Assim, nos termos da fundamentação supra, **INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA** requerida, por ausência dos requisitos autorizadores."*

Liminar indeferida no Evento 3.

Contrarrazões da União no Evento 6.

É o breve relatório.

VOTO

Narra o Autor ser militar reformado da Marinha por idade (evento 1, ANEXO6), e ser portador de cardiopatia grave. Junta aos autos laudos médicos datados de 2010 descrevendo doença arterial coronariana uni-arterial com colocação de stent farmacológico (evento 1, EXMMED8)

Desta forma, entende fazer jus à isenção do Imposto de Renda incidente sobre seus proventos de inatividade, nos termos do artigo 6º da Lei n.º 7.713/1988.

Pois bem.

Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pelo Autor não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório em sede tributária que é excepcional ainda que para sustação da retenção na fonte.

Afastada a possibilidade de sustação dos descontos mensais, com mais razão não há que se falar em antecipar a devolução do já recolhido. Pois, em sede de juizado, há proibição de cumprimento antes do trânsito em julgado.

Não demonstra o Autor de forma concreta como os descontos decorrentes do Imposto de Renda impactam a realização de seu tratamento.

Ademais, deve haver contraditório quanto ao quadro de saúde apontado a fim de se credenciar verossimilhança às alegações.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e archive-se.